

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4109/2530

บริษัท โตเร ไลน์ ไทย จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 10, มาตรา 12

ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. 10/2525 มาตรา

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 84.12, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 84.15

เครื่องวอเตอร์ซิลเลอร์ เป็นเครื่องปรับอากาศที่อาศัยน้ำเป็นตัวสื่อ ทำความเย็น ไม่ใช่เครื่องทำน้ำเย็น เมื่อโจทก์นำเข้ามาเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม โจทก์จึงมีสิทธิ ได้ลดอากรเหลืออัตราร้อยละ 30ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 10/2525.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็นหมุนเวียนเรียกว่า "วอเตอร์ ซิลเลอร์" จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมของโจทก์ 1 เครื่อง และได้ยื่นแบบรายการนำของเข้าในพิกัตอัตราศุลกากรร้อยละ 30 บวกอากรพิเศษอีกร้อยละ 10 ของอากรคิดเป็นอากรขาเข้า 747,892.61 บาท โดยได้ลดอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 10/2525 แต่เจ้าหน้าที่กองพิกัตเห็นว่าของที่นำเข้าเป็นเครื่องทำความเย็นครบชุดสมบูรณ์ มิใช่เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในการ

อุตสาหกรรม จึงประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้าในอัตราปกติร้อยละ 60 บวกอากรพิเศษอีกร้อยละ 10 คิดเป็นเงินอากร 1,495,785.23 บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง โจทก์ชำระอากรดังกล่าวไปและโจทก์มีหนังสือโต้แย้งไปยังจำเลย แต่จำเลยวินิจฉัยว่าเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่เข้าข่ายได้ลดอากร ซึ่งไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 747,892.61 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 0.625 ต่อเดือน นับแต่เดือนมีนาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า การประเมินเรียกเก็บอากรและคำวินิจฉัยของจำเลยถูกต้อง ขอบด้วยกฎหมายแล้ว วอเตอร์ ชิลเลอร์ เป็นเครื่องทำน้ำเย็นมิใช่เครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม ต้องชำระอากรในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 84.15 อัตราอากรร้อยละ 60 บวกอากรพิเศษอีกร้อยละ 10 รวมเป็นอัตราอากรร้อยละ 66 ของราคาที่น่าเข้า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 747,892.61 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 0.625 บาท ต่อเดือน นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2526 จนกว่าจำเลยจะอนุมัติให้จ่ายคืน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในเรื่องพิกัดอัตราศุลกากร ในอัตราร้อยละ 60 ของเครื่องวอเตอร์ ชิลเลอร์ (WATER CHILLER) นั้นทั้งสองฝ่ายไม่โต้เถียง ที่เป็นปัญหาโต้เถียงกันก็คือ เครื่องวอเตอร์ ชิลเลอร์ที่โจทก์นำเข้านี้จะถือว่าเป็นเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็น ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศโจทก์ก็จะได้ลดอัตราอากรลงเหลือ

ร้อยละ 30 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. 10/2525 ข้อ 2 ตามบัญชีท้ายประกาศของกระทรวงการคลัง ประเภทที่ 84.15 ตามเอกสารหมายเลข 5.5 แต่ถ้าเป็นเครื่องทำความเย็นก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว

ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ได้กำหนดพิกัดอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 84.12 ได้แก่เครื่องปรับอากาศที่มีเครื่องครบในตัว ประกอบด้วยพัดลมที่ใช้มอเตอร์ และเครื่องเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ประเภทที่ 84.15 ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องทำความเย็น ทั้งชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและชนิดอื่น นอกจากพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรดังกล่าวแล้ว ยังมีประกาศกรมศุลกากรเรื่องแจ้งอัตราอากร ในกรณีมีปัญหาในการตีความพิกัดอัตราอากรขาเข้าเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวไว้ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4.4 ในประกาศตามเอกสารหมายเลข 4.4 ได้กำหนดประเภทของเครื่องปรับอากาศไว้ 3 ชนิดคือ 1. เครื่องปรับอากาศชนิดที่มีเครื่องครบในตัว (Self Contained air Conditioning machine) 2. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split type) และ 3. เครื่องปรับอากาศชนิด Indirect Cool

สำหรับเครื่องทำความเย็นนั้นในประกาศกรมศุลกากรตามเอกสารหมายเลข 4.4 ได้กำหนดไว้ว่า "เครื่องทำความเย็น โดยทั่ว ๆ ไป มีส่วนประกอบที่มีสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ Compressor, Condenser และ Evaporator ให้จัดเข้าพิกัดฯ ประเภทที่ 84.15 ค. เช่น เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องทำไอศกรีม ห้องเย็นสำเร็จรูปเครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็น ซึ่งประกอบด้วย Condensing Unit และ Evaporator ที่แยกอยู่ต่างหากจากกัน แต่มีท่อต่อถึงกันเป็นต้น" จะเห็นได้ว่า ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร และประกาศกรมศุลกากรตามเอกสารหมายเลข 4.4 ดังกล่าวนั้น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นแตกต่างกัน เช่น

เครื่องทำน้ำเย็น (เครื่องทำน้ำให้เย็นเพื่อใช้ดื่มหรือเพื่อความประสงค์อื่น) เป็นเครื่องทำความเย็น มิใช่เครื่องปรับอากาศ

สำหรับเครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ ที่โจทก์นำเข้านั้น ในฎีกาของจำเลยที่อ้างว่าเป็นเครื่องทำน้ำเย็นหรือทำความเย็นครบชุดสมบูรณ์ชนิดที่เรียกว่า อินไดเร็คคูล (Indirect Cool) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่สับสนและไม่ถูกต้อง เพราะเครื่องทำน้ำเย็นนั้น ตามประกาศกรมศุลกากรตามเอกสารหมายเลข 4 กำหนดให้ถือว่าเป็นเครื่องทำความเย็น ซึ่งมิใช่เครื่องปรับอากาศ ยิ่งกว่านั้น เครื่องชนิดที่เรียกว่า Indirect Cool นั้น ตามประกาศกรมศุลกากรดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและจะเห็นได้จากคำเบิกความของ ดร.ศิริลักษณ์ จันทรางสุ พยานโจทก์ตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า "เครื่อง วอเตอร์ คิลเลอร์ นี้ใช้ระบบน้ำเย็นหมุนเวียนเป็นสื่อทำความเย็น ไม่ใช่เครื่องที่จะทำให้น้ำเย็นเครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ นี้ไม่มีใครนำเอามาทำน้ำเย็นเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่จำเลยฎีกายกคำเบิกความของนายสมชาย เอี่ยมโอภาส มาอ้างว่าเครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ ที่โจทก์นำเข้าเป็นเครื่องทำน้ำเย็นจึงจัดเป็นเครื่องทำความเย็น เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศมิใช่เป็นเครื่องปรับอากาศ ถ้าจะใช้เป็นเครื่องปรับอากาศจะต้องมีท่อน้ำเย็นจากเครื่องวอเตอร์คิลเลอร์ไปยังห้องแอร์ชามเบอร์ แล้วใช้พัดลมเป่าความเย็นไปใช้ปรับอากาศนั้น เห็นว่าคำเบิกความของนายสมชายพยานจำเลยดังกล่าวแสดงว่า จำเลยยอมรับว่า เมื่อนำเครื่องวอเตอร์คิลเลอร์ มาใช้ร่วมกับท่อน้ำห้องแอร์ชามเบอร์ และพัดลมแล้ว ถือว่าเป็นเครื่องปรับอากาศ ดังนั้น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปจึงมีว่าเครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศคือ ท่อน้ำ ห้องแอร์ชามเบอร์ และพัดลม หรือท่อน้ำ ห้องแอร์ชามเบอร์และพัดลมเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ คือ เครื่องวอเตอร์คิลเลอร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนำสืบได้เถียงกัน ศาลฎีกาได้พิเคราะห์ข้อโต้แย้งทั้งสองฝ่ายและพิจารณาเปรียบ

เทียบเครื่องวอเตอร์ซิลเลอร์ กับท่อน้ำ ห้องแอร์ชามเบอร์ และพัคลมแล้ว เห็นว่า
เครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ คือตัวเครื่องปรับอากาศโดยตรง เป็นเครื่องปรับอากาศที่
อาศัยน้ำเป็นตัวสื่อทำความเย็น ไม่ใช่เครื่องทำน้ำเย็นมิใช่ส่วนประกอบของท่อน้ำ
ห้องแอร์ชามเบอร์ และพัคลม เมื่อโจทก์นำเข้ามาเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมผลิตเส้น
ด้ายในลอนเส้นใยในลอนและเส้นใยเทียม โจทก์จึงมีสิทธิที่จะได้ลดอากรเหลืออัตรา
ร้อยละ 30 ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 10/2525 ข้อ 2 ประเภทที่ 84.15
ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกการลดและลดอัตราอากร
ศุลกากร และกำหนดให้ของไม่ต้องเสียอากรศุลกากรลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2525
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ